

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 263/2531	พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	โจทก์
	นายฉลวย หาญทอง	จำเลย
	นายฉลวย หาญทอง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 207

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 จำคุก 15 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 50)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 57,56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตีราคาประกัน 300,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ติราคาประกัน300,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>